

1501227-11.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... transportavam, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, uma porção de cocaína pesando 1006.38g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, os denunciados são irmãos e resolveram atuar no tráfico, realizando transporte de entorpecentes, utilizando, para tanto, o veículo Renault Sandero placa QQU6E43.

Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501227-11.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501227-11.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001786

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CARLA ARAUJO SERAFIM e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ANA CARLA ARAUJO SERAFIM e LUIZ ALBERTO MULLER SERAFIM FILHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque em 09 de setembro de 2021, por volta das 18h15min, na Rodovia SP 070 Governador Carvalho Pinto, 87, nesta comarca de Jacareí, atuando em concurso e unidade de desígnios, transportavam, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, uma porção de cocaína pesando 1006.38g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, os denunciados são irmãos e resolveram atuar no tráfico, realizando transporte de entorpecentes, utilizando, para tanto, o veículo Renault Sandero placa QQU6E43.

Assim, na data acima, após pegarem a droga na cidade de São Paulo, eles se dirigiram para Ubatuba (com Ana Carla conduzindo o automóvel e Luiz no banco do carona) para efetuar a entrega a traficantes daquela localidade.

Ocorre que os denunciados transitavam pela Rodovia em alta velocidade e com luz

alta no farol, despertando a suspeita de policiais militares que por ali patrulhavam. Assim, os milicianos decidiram pela abordagem e determinaram que os denunciados parassem. Na sequência, os policiais vistoriaram o veículo, encontrando no porta-malas o entorpecente.

Indagados informalmente, os denunciados admitiram o transporte da droga. Em poder deles, ainda foram encontrados a quantia de R\$122,00, bem como dois celulares.

Após, presos em flagrante, eles foram conduzidos à Delegacia.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão informal, bem como a expressiva quantidade da droga apreendida revelam que o entorpecente era destinado ao comércio ilícito.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 45/48).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 91/92).

Os réus foram notificado (fl. 148 e 149) e apresentaram defesa preliminar (fls. 103/134).

Recebida a denúncia (fls. 230/233), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido aos interrogatórios.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 32/34), pelo exame químico-toxicológico (fl. 72/73), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, a ré ANA CARLA ARAUJO SERAFIM ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que trabalha como Uber. Disse que estava transportando seu irmão e no percurso ele lhe pediu para parar num shopping. Disse que ao chegar no local o correu pegou algo e colocou no porta malas. Disse que desconhecia que seu irmão transportava drogas. Disse que saíram de Santos, passaram na cidade de São Paulo e iriam para a cidade de Ubatuba. Disse que não perguntou o que seu irmão pretendia fazer em Ubatuba e não recebeu qualquer quantia para transportá-lo.

Perante a autoridade policial, o réu LUIZ ALBERTO MULLER SERAFIM FILHO ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que saiu de Santos buscou a droga em São Paulo num supermercado e a levaria para Ubatuba. Disse que sua irmã não sabia do transporte da droga. Disse que pagaria o combustível para sua irmã. Disse que receberia a quantia de R\$ 1.500,00. Disse que informou para sua irmã que iriam ver uma casa para alugar naquela cidade. Disse que já foi processado por roubo. Disse que não conhecia os policiais responsáveis por sua prisão. Disse que está arrependido.

A testemunha PM ALISSON CÉSAR SILVA BARROS disse que estava em patrulhamento de rotina quando viram o veículo que estavam os réus passando em alta velocidade. Disse que abordaram o veículo e encontraram a droga descrita na denúncia escondida no forro do porta malas. Disse que os réus informaram que saíram de Santos buscaram a droga em São paulo e entregariam em Ubatuba pela quantia de R\$1.000,00. A testemunha PM GEBER KELLERMAN AMBRÓSIO, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do colega miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu LUIZ ALBERTO MULLER SERAFIM FILHO confessou as imputações, relatando que a corré desconhecia que estava transportando drogas. Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Embora a ré Ana Carla tenha negado as imputações, os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico, tendo em vista que confirmaram a apreensão de aproximadamente um quilo de cocaína no porta-malas do veículo que era conduzido pela ré. Ademais, segundo o depoimento dos milicianos, a própria acusada lhes informou que a droga havia sido retirada em São Paulo e seria entregue na cidade de Ubatuba.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da expressiva quantidade da droga apreendida - 901,79g de cocaína (peso líquido) -, inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão de que a denunciada Ana Carla não sabia que estava transportando drogas no porta-malas do veículo não convence. Isso porque a ré é motorista de Uber e confirmou o transporte das drogas para os policiais. Outrossim, as versões dos denunciados foram conflitantes em relação a acerto do custo da viagem, bem como, não foi claramente apontado o motivo da viagem. Assim, não há como afastar a alegação de traficância.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o veículo conduzido pela acusada Ana Carla estava em alta velocidade pela rodovia Carvalho Pinto.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

I - da ré ANA CARLA ARAUJO SERAFIM

Respeitado o sistema trifásico, verifico que a ré é primária. Considerando, as circunstâncias judiciais, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social da agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que a ré era primária, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, remanescendo:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a ausência de informações acerca da situação econômica da ré.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo.

Observo que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga embora expressiva, não é tão elevada a ponto de afastar a condição de de pequeno traficante.

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que a acusada denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

II - do corréu LUIZ ALBERTO MULLER SERAFIM FILHO

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário, embora ostente apontamentos criminais. Considerando, as circunstâncias judiciais, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em nodo mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota, reconheço a atenuante genérica da confissão, todavia, anoto que não produzirá efeitos abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, remanescendo:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo.

Observo que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga embora expressiva, não é tão elevada a ponto de afastar a condição de de pequeno traficante, o denunciado confessou integralmente os fatos, denotando arrependimento. Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização.

O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

I - CONDENAR ANA CARLA ARAUJO SERAFIM à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

II - CONDENAR LUIZ ALBERTO MULLER SERAFIM FILHO à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime

inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Expeçam-se incontinenti alvarás de soltura clausulados.

Defiro o apelo em liberdade, porquanto as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeçam-se guias de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda do dinheiro e de eventuais objetos apreendidos, ressaltando que estavam relacionados ao tráfico de drogas; e ainda decreto a perda do veículo apreendido, porquanto foi apreendido em razão do transporte de drogas (vide auto de exibição e apreensão de fls. 27/28). Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA